



PUTUSAN

Nomor 1545 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

HANNA ISNANTO, S.H., bertempat tinggal di Somagede RT 002, RW 008, Desa Somagede, Kecamatan Somagede, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizaldi Nasution, SE., SH., M.H., M.E., Advokat/Penasehat Hukum pada Rizaldi Tigor Nasution & Partners beralamat di Kawasan Niaga Citra Gran, Blok R 15, Nomor 17, Cibubur, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK JAKARTA cq PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK KANWIL SEMARANG cq PIMPINAN PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK CABANG PURWOKERTO**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 463, Purwokerto, Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, yang diwakili oleh Dessy Wahyuni selaku *Senior Vice President*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Cahyo Purnomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, Region VII/Jawa 2 beralamat di Jalan Pemuda Nomor 73, Semarang, 50139, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021;
- 2. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DAN KANWIL JAWA TENGAH DAN D.I.**

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



YOGYAKARTA cq PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto, Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Heru Pambudi selaku Sekretaris Jenderal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto berkantor di Gedung Djuanda I, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Raya Nomor 1, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2021;

3. LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN, berkedudukan di *Equity Tower*, Lantai 20-21, Sudirman *Central Business Distric* (SCBD), Lot 9, Jalan Sudirman Kaveling 52-53, RT 5, RW 3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Lana Soelistianingsih selaku Kepala Eksekutif, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Budiman dan kawan-kawan, Para Pegawai Direktorat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan beralamat di *Equity Tower*, Lantai 20-21, Sudirman *Central Business Distric* (SCBD), Lot 9, Jalan Sudirman Kaveling 52-53, RT 5, RW 3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2022;

4. KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN DI JAKARTA cq KEPALA KANTOR OTORITAS JASA KEUANGAN WILAYAH PURWOKERTO, berkedudukan di Jalan Gerilya Nomor 365, Desa Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah,

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



diwakili oleh Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Suharjo dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Otoritas Jasa Keuangan beralamat di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2021;

5. PT MANDIRI AXA GENERAL INSURANCE, berkedudukan di Axa Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 18, Kuningan City, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, diwakili oleh Enny selaku Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nisrina Herdiani Nurdianti dan kawan-kawan, Para Pegawai pada PT Mandiri Axa General Insurance beralamat di Axa Tower Lantai 16, Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 18, Kuningan City, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2021;

6. PT KRIDA UPAYA TUNGGAL, berkedudukan di Jalan Sriwijaya Nomor 63, lantai 3, Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Eddy Alfian selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Puji Atmojo, Pejabat Sementara Kepala Perwakilan pada PT Krida Upaya Tunggal-Semarang beralamat di Jalan Sriwijaya Nomor 63, lantai 3, Desa Wonodri, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;

7. HALIM SANJAYA, bertempat tinggal di Jalan Soedirman Timur, Pasar Wage, Nomor 830, Purwokerto Kidul, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Teddy Hartanto, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 782, Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, 53114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2021;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat VII tidak dapat mengosongkan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02672, luas 2.752 m² yang terletak di Menteri Supeno I, Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tersebut *non eksekutabel*;
5. Menyatakan Penjualan Lelang tanggal 12 Oktober 2021 terhadap tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 02672, luas 2.752 m² yang terletak di Menteri Supeno I, Desa Karang Nanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas adalah cacat hukum;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Materiil dan Immateril total Rp4.230.000.000,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat membayar *dwangsom*/uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



diucapkan sampai dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, *banding* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);
2. Eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
3. Eksepsi petitum gugatan tidak didukung oleh posita;
4. Eksepsi gugatan yang diajukan oleh Pengugat diajukan secara licik untuk menghindari tanggung jawab Pengugat selaku Debitur dari Tergugat I, serta untuk menghalangi Tergugat I dan Tergugat II menjalankan hak dan kewenangannya yang telah diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dalam pelaksanaan tugas lelang eksekusi hak tanggungan (*doli prae sintis*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Eksepsi mengenai kompetensi relatif;
2. Eksepsi gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consurtium*);
3. Eksepsi gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);
4. Eksepsi gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan Penggugat kepada Tergugat IV salah alamat (*error in persona*)



Eksepsi Tergugat V:

- Gugatan Penggugat kepada Tergugat V *error in persona*;
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat V;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VII mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Purwokerto untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik 02672, luas 2752 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang tidak jelas tidak mau memberikan tanah dan memasang banner adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi, berupa:
 - Kerugian material:
 - 1) Biaya *lawyer* untuk mengurus perkara ini sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
 - 2) bunga yang diperoleh jika uang sebesar Rp1.107.001.889,00 digunakan untuk usaha per bulan akan memperoleh keuntungan sebesar 5% x Rp1.107.001.889,00, yaitu senilai Rp55.350.094,45 (lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu sembilan puluh empat koma empat lima rupiah) per bulan sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik 02672, luas 2752 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat Rekonvensi,

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian immaterial:

Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat Rekonvensi, juga Penggugat Rekonvensi selaku pembeli/pemilik atas tanah tersebut merasa dipermalukan oleh Tergugat Rekonvensi, yang jika diperhitungkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik 02672, luas 2752 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Karangnanas, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah kepada Penggugat Rekonvensi serta mencabut *banner* tanpa syarat apapun;

7. Menyatakan sah dan berharga atas barang bergerak atau tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini; atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pwt, tanggal 21 April 2022, dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah pembeli yang beriktikad baik;

3. Menyatakan bahwa sebidang tanah, Sertipikat Hak Milik 02672, luas 2752 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Karangnanas, Kecamatan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp2.743.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 227/Pdt/2022/PT SMG, tanggal 4 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Juli 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 11/PDT.AKTA/KASASI/7/2022, Perkara Nomor 227/Pdt/2022/PT SMG *juncto* Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pwt, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 4 Juli 2022, Nomor 227/Pdt/2022/PT SMG *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam perkara perdata Nomor 87/Pdt.G/2021/PN Pwt, tanggal 21 April 2022;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



Dan Dengan Mengadili Sendiri:

3. Mengabulkan gugatan dari Penggugat, sekarang Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara baik yang jatuh dalam tingkat pertama dan tingkat Banding maupun yang jatuh dalam tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I, II, III, VI dan VII, telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 4 Agustus 2022, 5 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 26 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 serta kontra memori kasasi I, II, III, VI dan VII yang diterima masing-masing tanggal 4 Agustus 2022, 5 Agustus 2022, 18 Agustus 2022, 26 Agustus 2022 dan 8 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat selaku Debitor telah wanprestasi kepada Tergugat selaku Kreditor, maka untuk pelunasan Kreditor dapat mengambil dari hasil jual lelang agunan yang diserahkan oleh Penggugat;
- Bahwa proses lelang sah, maka Pembeli lelang dilindungi. Pembeli lelang beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi HANNA ISNANTO, S.H., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HANNA ISNANTO, S.H.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,
Ttd./
Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1545 K/Pdt/2024